

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 686/2531

นายเซ่งเกียง แซ่จ้ง

โจทก์

นายประวัติ เทศทำนุ

จำเลย

นายประวัติ เทศทำนุ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 61, มาตรา 62

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดหมาย(อันดับ 158 แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 2 กระหนง จำคุกกระหนงละ 1 ปี รวม 2 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 150)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยลงชื่อในคำร้องแต่ไม่ปรากฏในใบ
แต่งตั้งทนายให้มีอำนาจถอนฟ้อง (อันดับ 157,8)

คำสั่ง

ทนายความผู้ลงชื่อในคำร้องขอถอนฎีกา ไม่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในใบแต่งตั้ง
ทนายความ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ทนายความผู้ลงชื่อในคำร้องขอถอนฎีกา ไม่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในใบแต่งตั้ง
ทนายความ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ